

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1822/2536

นายชอบ ปัญญาปุณ

โจทก์

นางจงกลณี ปิ่นเจริญ กับพวก

จำเลย

นายสันติย์ สว่างกิจ ทนายจำเลยที่ 1 ที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเนื่องจากคดีนี้ทุนทรัพย์ 45,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา ของจำเลยที่ 1 ที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า การกระทำของโจทก์ไม่ต้องตามกฎหมาย พยานเอกสารของโจทก์รับฟังไม่ได้ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ เป็นให้เพิกถอนนิติกรรมจดทะเบียนโอนที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 3750 ตำบลหัวไทร(ทางข้ามน้อย) อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทราระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และการโอนระหว่างจำเลยที่ 2 กับ

จำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนที่ดินเฉพาะส่วนตามแผนที่วิวาทให้โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอา คำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 173,175)

ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 185)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสน บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา คัดค้านดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการรับฟังพยาน หลักฐาน รวมทั้งเอกสาร หมายเลข จ.1 และอ้างว่า ได้โอนและรับโอนที่ดินพิพาท โดย สุจริตตามลำดับ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้อง โดยอ้างเหตุผลว่าสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่สมบูรณ์นั้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้ยกเหตุนี้ขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น และไม่ใช้ข้อกฎหมายอัน เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 249 ที่ศาล ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทกัน ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสน บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างฎีกา คัดค้านดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการรับฟังพยาน หลักฐาน รวมทั้งเอกสาร หมายเลข จ.1 และอ้างว่า ได้โอนและรับโอนที่ดินพิพาท โดย สุจริตตามลำดับ เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มี

อำนาจฟ้อง โดยอ้างเหตุว่าสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่สมบูรณ์นั้น จำเลยที่ 1 ไม่ได้ยกเหตุนี้ขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น และไม่ใช่ออกกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องห้ามมิให้ฎีกาตามมาตรา 249 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>